



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2025/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARBAIN bin (alm.) MUHTADIN;**
2. Tempat lahir : Hulu Sungai Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/23 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Rejeki No. 9 RT 004 RW 001
Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025

Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya, Abdul Bahri, S.H.I., Advokat, berkantor di OBH Posbakumadin, beralamat di Jalan Pangeran Menteri, RT 011 RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan penetapan tanggal 26 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 45/Pid.B/2025/PN Tgt tanggal 17 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2025/PN Tgt tanggal 17 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARBAIN Bin MUHTADIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"sengaja merampas nyawa orang lain"** sebagaimana Dakwaan Pertama dalam Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARBAIN Bin MUHTADIN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 60 cm.
 - 1 (satu) buah baju daster warna hijau dengan motif bunga.
 - 1 (satu) buah bra berwarna ungu.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 April 2025 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan

1. Menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
3. Bahwa Terdakwa selalu bersikap sopan dan kooperatif di dalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa masih muda yang dimungkinkan bisa memperbaiki diri dan masih punya harapan masa depan yang lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ARBAIN Bin MUHTADIN pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di mess karyawan G 10 PT. Pelita Makmur Niaga yang beralamat di Desa Belimbing RT 003 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WITA, korban baru saja pulang dari pasar dan tiba di mess karyawan PT. Pelita Makmur Niaga yang beralamat di Desa Belimbing RT 003 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, dan setibanya di mess kemudian korban mengeluarkan isi tas belanjaan kemudian pada saat korban mengeluarkan isi tas belanjaan, terdakwa keluar dari dalam kamar dan berkata kepada korban “KAMU BELANJA APA ?, KOK PULANGNYA MALAM, SAMA ASISTEN LAGI” kemudian dijawab oleh korban “ KAMU KOK NUDUH – NUDUH SAYA”, dan kemudian antara terdakwa dan korban terjadi cek cok, hingga akhirnya sekira pukul 22.30 WITA korban yang merasa kesal berkata kepada terdakwa “KALO KAYAK BEGINI TERUS AKU MINTA PISAH AJA SUDAH, GA TAHAN AKU, ANTARIN AJA AKU KE RUMAH ORANG TUAKU”, selanjutnya terdakwa yang mendengar perkataan dari korban tersebut merasa emosi dan kemudian terdakwa masuk kedalam kamar belakang untuk mengambil parang yang tersimpan di kamar tersebut, setelah terdakwa mengambil parang, kemudian korban yang merasa takut berusaha menenangkan terdakwa, namun dikarenakan terdakwa yang terlanjur emosi kemudian menimpas korban dan ditangkis oleh korban dengan telapak tangan sebelah kiri kemudian terdakwa kembali menimpas telapak tangan sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dan menyebabkan telapak tangan sebelah kiri korban terluka, selanjutnya terdakwa menimpas lengan atas sebelah kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengakibatkan korban terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang, selanjutnya pada saat korban jatuh terlentang dilantai, terdakwa menusuk perut sebelah kanan atas korban sebanyak

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa kembali menimpas korban pada bagian sekitar kepala, leher dan wajah sebanyak 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) kali hingga menyebabkan kepala korban terpisah dari badan korban, selanjutnya terdakwa mengambil bagian kepala korban dan membawa kepala korban dan parang yang digunakan keluar dari mess dan berteriak – teriak kepada warga sekitar, selanjutnya terdakwa meletakkan kepala korban di tanah dan kembali masuk ke mess dengan masih membawa parang dan menggendong anak terdakwa yang berada didalam mess dan dibawa ke luar mess, dan pada saat berada diluar mess terdakwa meletakkan parang dan anaknya di tanah dan tiba – tiba terdakwa pingsan dan terjatuh ke tanah, selanjutnya warga sekitar yang melihat terdakwa sudah tidak sadarkan diri langsung mengamankan terdakwa dengan cara mengikat terdakwa dengan menggunakan tali serta warga juga mengamankan anak terdakwa dan parang yang ada tempat kejadian, selanjutnya warga melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian untuk diproses secara hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 088/VER/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Alfiani Nur selaku Dokter Jaga Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Paser telah memeriksa sesorang :

Nama : FITRIANA
Tempat lahir : BONDOWOSO, 15 FEBRUARI 2002
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Agama : ISLAM
Alamat : SUMBER REJEKI NO. 09 RT 004 RW 001 KEC. JUAI
KAB. BALANGAN PROV. KALIMANTAN SELATAN

Dengan hasil/kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah perempuan berumur dua puluh dua tahun koma ditemukan luka terbuka pada leher koma pergelangan tangan kiri koma wajah dan tangan kanan yang menyebabkan avulsi organ kepala dan tangan kiri titik.

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena banyak luka terbuka pada organ vital titik.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 35/PJ/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Alfiani Nur menyatakan pada tanggal 14 Oktober 2024 jam 04.54 telah meninggal dunia atas nama FITRIANA jenis

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin perempuan tanggal lahir 15 Februari 2002 di Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Grogot.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARBAIN Bin MUHTADIN pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di mess karyawan G 10 PT. Pelita Makmur Niaga yang beralamat di Desa Belimbing RT 003 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **penganiayaan yang menyebabkan kematian** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WITA, korban baru saja pulang dari pasar dan tiba di mess karyawan PT. Pelita Makmur Niaga yang beralamat di Desa Belimbing RT 003 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, dan setibanya di mess kemudian korban mengeluarkan isi tas belanja kemudian pada saat korban mengeluarkan isi tas belanja, terdakwa keluar dari dalam kamar dan berkata kepada korban “KAMU BELANJA APA ?, KOK PULANGNYA MALAM, SAMA ASISTEN LAGI” kemudian dijawab oleh korban “ KAMU KOK NUDUH – NUDUH SAYA”, dan kemudian antara terdakwa dan korban terjadi cek cok, hingga akhirnya sekira pukul 22.30 WITA korban yang merasa kesal berkata kepada terdakwa “KALO KAYAK BEGINI TERUS AKU MINTA PISAH AJA SUDAH, GA TAHAN AKU, ANTARIN AJA AKU KE RUMAH ORANG TUAKU”, selanjutnya terdakwa yang mendengar perkataan dari korban tersebut merasa emosi dan kemudian terdakwa masuk kedalam kamar belakang untuk mengambil parang yang tersimpan di kamar tersebut, setelah terdakwa mengambil parang, kemudian korban yang merasa takut berusaha menenangkan terdakwa, namun dikarenakan terdakwa yang terlanjur emosi kemudian menimpas korban dan ditangkis oleh korban dengan telapak tangan sebelah kiri kemudian terdakwa kembali menimpas telapak tangan sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dan menyebabkan telapak tangan sebelah kiri korban terluka, selanjutnya terdakwa menimpas

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan atas sebelah kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengakibatkan korban terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang, selanjutnya pada saat korban jatuh terlentang dilantai, terdakwa menusuk perut sebelah kanan atas korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa kembali menimpas korban pada bagian sekitar kepala, leher dan wajah sebanyak 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) kali hingga menyebabkan kepala korban terpisah dari badan korban, selanjutnya terdakwa mengambil bagian kepala korban dan membawa kepala korban dan parang yang digunakan keluar dari mess dan berteriak – teriak kepada warga sekitar, selanjutnya terdakwa meletakkan kepala korban di tanah dan kembali masuk ke mess dengan masih membawa parang dan menggendong anak terdakwa yang berada didalam mess dan dibawa ke luar mess, dan pada saat berada diluar mess terdakwa meletakkan parang dan anaknya di tanah dan tiba – tiba terdakwa pingsan dan terjatuh ke tanah, selanjutnya warga sekitar yang melihat terdakwa sudah tidak sadarkan diri langsung mengamankan terdakwa dengan cara mengikat terdakwa dengan menggunakan tali serta warga juga mengamankan anak terdakwa dan parang yang ada tempat kejadian, selanjutnya warga melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian untuk diproses secara hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 088/VER/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Alfiani Nur selaku Dokter Jaga Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Paser telah memeriksa sesorang :

Nama : FITRIANA
Tempat lahir : BONDOWOSO, 15 FEBRUARI 2002
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pejeraan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Agama : ISLAM
Alamat : SUMBER REJEKI NO. 09 RT 004 RW 001 KEC. JUAI
KAB. BALANGAN PROV. KALIMANTAN SELATAN

Dengan hasil/kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah perempuan berumur dua puluh dua tahun koma ditemukan luka terbuka pada leher koma pergelangan tangan kiri koma wajah dan tangan kanan yang menyebabkan avulsi organ kepala dan tangan kiri titik.

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena banyak luka terbuka pada organ vital titik.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 35/PJ/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Alfiani Nur menyatakan pada tanggal 14 Oktober 2024 jam 04.54 telah meninggal dunia atas nama FITRIANA jenis kelamin perempuan tanggal lahir 15 Februari 2002 di Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Grogot.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Frans Wage Billi anak dari Ledi Wage di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan karena Saksi sebagai Pelapor sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 22.30 WITA di Mess/Perumahan PT. Pelita Makmur Niaga RT 003 Desa Belimbing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa pelaku perbuatan tersebut adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah sdri. Fitriana, istri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sesama karyawan di PT. PMN dan hubungan Saksi adalah hanya sebagai tetangga barak sesama karyawan di PT. PMN;
 - Bahwa Saksi sekarang bekerja sebagai karyawan PT. PELITA MAKMUR NIAGA dalam jabatan sebagai tukang panen yang bertugas melakukan panen buah saait di plasma PT. PMN;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan sdr. Fitriana adalah suami-istri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap sdri. Fitriana adalah dengan cara melakukan Penimpasan dan Pemenggalan kepala sdri. Fitriana dengan menggunakan parang sehingga menyebabkan luka-luka di tubuh, lengan dan kepala serta leher sdri. Fitriana yang terpenggal;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, Saksi tidak melihat namun Saksi mengetahui setelah terjadinya peristiwa;
- Berdasarkan informasi yang Saksi ketahui, alat yang digunakan untuk melakukan perbuatannya terhadap sdri. Fitriana adalah berupa sebilah parang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar Pukul 22.30 WITA, ketika Saksi sedang istirahat di Mess Karyawan yang berjarak sekitar 50 meter dari lokasi kejadian, kemudian Saksi mendengar ada suara ramai-ramai dari lokasi kejadian setelah itu Saksi pergi ke lokasi kejadian untuk melihat setelah sampai saksi melihat bahwa Terdakwa sedang menggantung-ambung anaknya keudara dan kemudian diturunkannya anaknya dan kemudian Terdakwa terjatuh ketanah setelah itu Saksi dekati dan Saksi amankan dengan cara memegang kepala dari Terdakwa dan setelah itu karyawan yang lain ikut membantu juga dan kemudian Saksi ikat Terdakwa menggunakan tali dan kemudian Saksi serahkan kepada pihak keamanan;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah karyawan yang berada di sekitar lokasi yaitu Sdr. Marianus, Saksi dan Sdr. Taufik namun pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa Saksi mengenal terhadap barang bukti 1 (satu) bilah parang dengan panjang 60 (enam puluh) sentimeter adalah parang yang digunakan terdakwa untuk melakukan perbuatannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya/alasan sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap sdri. Fitriana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis kehidupan keseharian antara Terdakwa dengan sdri. Fitriana, yang Saksi ketahui biasa-biasa saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Maswarna Ritonga binti Makmur Ritonga di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan karena Saksi sebagai Pelapor sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 22.30 WITA di Mess/Perumahan PT. Pelita Makmur Niaga RT 003 Desa Belimbing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa pelaku perbuatan tersebut adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah sdri. Fitriana, istri Terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sesama karyawan di PT. PMN dan hubungan Saksi adalah hanya sebagai tetangga barak sesama karyawan di PT. PMN;
- Bahwa Saksi sekarang bekerja sebagai karyawan PT. PELITA MAKMUR NIAGA dalam jabatan sebagai Krani timbangan yang bertugas menimbang buah di Jembatan timbang;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan sdr. Fitriana adalah suami-istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap sdr. Fitriana adalah dengan cara melakukan Penimpasan dan Pemenggalan kepala sdr. Fitriana dengan menggunakan parang sehingga menyebabkan luka-luka di tubuh, lengan dan kepala serta leher sdr. Fitriana yang terpenggal;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, Saksi tidak melihat namun Saksi mengetahui setelah terjadinya peristiwa;
- Berdasarkan informasi yang Saksi ketahui, alat yang digunakan untuk melakukan perbuatannya terhadap sdr. Fitriana adalah berupa sebilah parang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA, ketika saya sedang tidur dan mendengar suara ribut-ribut di luar dan kemudian saya keluar dan melihat dari kejauhan bahwa Terdaakwa sedang memegang kepala sdr. Fitriana yang sudah terpenggal dan tangan sebelahnya memegang parang, kemudian melihat hal tersebut kemudian saya menelpon Saksi Zuffri Darwis Tambunan (Humas PT. PMN) dan memberitahukan informasi tersebut, dan kemudian saya sempat masuk ke dalam rumah karena takut, dan kemudian saya mengintip saja lewat jendela dan setelah ditangkap dan diikat oleh warga kemudian saya baru ikut melihat ke luar;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah karyawan yang berada di sekitar lokasi yaitu Sdr. Marianus, Saksi Frans Wage Billi dan Sdr. Taufik namun pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa Saksi mengenal terhadap barang bukti 1 (satu) bilah parang dengan panjang 60 (enam puluh) sentimeter adalah parang yang digunakan terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya/alasan sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap sdr. Fitriana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis kehidupan keseharian antara Terdakwa dengan sdr. Fitriana, yang Saksi ketahui biasa-biasa saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Zuffri Darwis Tambunan bin Janur Tambunan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan karena Saksi sebagai Pelapor sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 22.30 WITA di Mess/Perumahan PT. Pelita Makmur Niaga RT 003 yang beralamat di Desa Belimbing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa pelaku perbuatan tersebut adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah sdr. Fitriana, istri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sesama karyawan di PT. PMN dan hubungan Saksi adalah hanya sebagai tetangga barak sesama karyawan di PT. PMN;
 - Bahwa Saksi sekarang bekerja sebagai karyawan PT. Pelita Makmur Niaga dalam jabatan sebagai Humas PT. Pelita Makmur Niaga;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan sdr. Fitriana adalah suami-istri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap sdr. Fitriana adalah dengan cara melakukan Penimpasan dan Pemenggalan kepala sdr. Fitriana dengan menggunakan parang sehingga menyebabkan luka-luka di tubuh, lengan dan kepala serta leher sdr. Fitriana yang terpenggal;
 - Bahwa pada saat terjadinya peristiwa, Saksi tidak melihat namun Saksi mengetahui setelah terjadinya peristiwa;
 - Berdasarkan informasi yang Saksi ketahui, alat yang digunakan untuk melakukan perbuatannya terhadap sdr. Fitriana adalah berupa sebilah parang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, kronologi kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar Pukul 22.18 WITA Saksi ditelepon oleh Saksi Maswarna Ritonga yang menyampaikan bahwa terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) parah di barak Karyawan Afdeling I PT. PMN, selanjutnya Saksi langsung meluncur ke tempat kejadian dan melihat Terdakwa sedang memegang kepala istrinya yaitu sdr. Fitriana yang terpenggal dan tangan sebelahnya memegang parang, untuk tangan yang mana yang memegang kepala, Saksi lupa, selanjutnya Saksi melihat ada sekitar 2 (dua) orang yang mencoba mendekati

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian kepala sdri. Fitriana dijatuhkan dan Terdakwa langsung memegang anaknya yang berumur sekitar 3 (tiga) tahun;

- Bahwa karena kondisi tidak memungkinkan dan untuk menjaga keamanan karena Terdakwa masih memegang parang kemudian Saksi menuju ke pos keamanan untuk menunggu petugas keamanan, dan setelah Saksi kembali ke lokasi, Saksi melihat bahwa Terdakwa sudah diamankan oleh warga sekitar dan kemudian dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah karyawan yang berada di sekitar lokasi yaitu Sdr. Marianus, Saksi Frans Wage Billi dan Sdr. Taufik namun pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa Saksi mengenal terhadap barang bukti 1 (satu) bilah parang dengan panjang 60 (enam puluh) sentimeter adalah parang yang digunakan terdakwa untuk melakukan perbuatannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya/alasan sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap sdri. Fitriana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis kehidupan keseharian antara Terdakwa dengan sdri. Fitriana, yang Saksi ketahui biasa-biasa saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Alfiani Nur binti Nursalim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli saat ini bekerja di Rumah Sakit Panglima Sebaya, Jl. Kusuma Bangsa, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur pada bagian Dokter Instalasi Gawat Darurat sejak bulan Desember 2020 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban pembunuhan a.n. Fitriana;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar Pukul 02.00 WITA di ruang jenazah Rumah Sakit Panglima Sebaya Tanah Grogot;
 - Bahwa jenazah datang dalam kondisi beberapa bagian antara lain telapak tangan, kemudian kepala di area bawah mulut yang terpisah dari tubuh lainnya. Dan jenazah datang dalam kondisi berlumuran darah. Jenazah datang dibungkus dengan menggunakan terpal plastik cokelat dibagian luar, terpal dibuka tampak beberapa potong baju, celana anak, yang disimpan menutupi di atas jenazah;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan luar sesuai dengan surat dari pihak Kepolisian dengan nomor surat : R / 1 / X / 2024 / SPKT, tanggal 14 Oktober 2024 dan Ahli

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan luar jenazah perempuan berumur dua puluh dua tahun, kemudian Ahli mencatat bagian-bagian tubuh yang terkena luka;

- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan luar dan Ahli mendapati luka dengan rincian : 1. keadaan umum, 2. Pemeriksaan Badan Kepala, 3. Pemeriksaan Kepala Regio, 4. Pemeriksaan Regio tangan kiri, 5. Pemeriksaan Regio Perut, 6. Pemeriksaan Regio tangan kanan, 7. Pemeriksaan Regio Kaki Kanan;
 - Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan Ahli tidak menemukan luka akibat benda tumpul, semua lukanya diakibatkan dari benda tajam yang ada di bagian tubuh korban;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan pada bagian tangan kiri terdapat Luka robek pada lengan atas kiri, ukuran lima belas senti meter kali tiga puluh senti meter dua puluh senti meter dari lengan bawah, kemudian pada bagian perut terdapat Luka tusuk pada perut kanan atas, ukuran dua senti meter kali lima senti meter dengan tepi luka berat, sudut luka tampak satu sisi, sepuluh senti meter dari payudara kanan titik, kemudian pada bagian tangan kanan Luka terbuka pada lengan bawah tepi dalam, ukuran lima senti meter kali lima belas senti meter, sepuluh senti meter dari siku kanan, tampak otot dan tulang titik Luka terbuka pada punggung tangan kanan, ukuran tiga kali sepuluh senti meter, dua senti meter dari pergelangan tangan kanan titik, pada bagian kaki kanan terdapat Luka robek pada lutut kanan tepi luar koma ukuran satu kali satu koma lima senti meter, lima senti meter dari tengah lutut kanan titik;
 - Bahwa Ahli tidak mengetahui secara detail, berapa kalinya tebasan terhadap korban, tapi berdasarkan luka yang Ahli lihat mungkin antara 5-10 kali;
 - Bahwa menurut hasil pemeriksaan, bagian tubuh yang paling banyak menerima tebasan di bagian area mulut korban, alasannya karena di area mulut ke atas terlepas dari bagian tubuh korban dan tidak mungkin sekali tebas putus, perlu beberapa kali tebasan;
 - Bahwa Ahli tidak bisa menyimpulkan penyebab kematian dari korban apakah dari tebasan di bagian mana, tapi berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli, kemungkinan besar kematian korban akibatnya banyaknya luka yang dialami oleh korban termasuk terpisahnya kepala dari tubuh korban;
2. Ahli dr. Aulya Fadillah Lompi binti Mustapa Bakri Lompi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli saat ini bekerja di Rumah Sakit Panglima Sebaya, Jl. Kusuma Bangsa, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur pada bagian SMF Jiwa sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa sejak 1 Agustus 2023 sampai dengan sekarang;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan observasi dengan rawat inap dari hari Jumat 15 November 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 18 November 2024. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan Psikolog dengan rawat jalan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, kemudian dilakukan pemeriksaan kembali pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 dengan mengkonfirmasi terkait data kolateral yang didapatkan dari perusahaan tempat diperiksa bekerja. Tanggal 4 Desember di Poli Saraf RS (pemeriksaan EEG) dan di pemeriksaan akhir di tanggal 17 Desember 2024;
- Bahwa pada saat awal datang kondisi diperiksa sangat kooperatif, tenang, dan komunikasi dua arah dapat terjalin dengan baik, serta diperiksa dapat menceritakan peristiwa kejadian tindak pidana tersebut dengan detail meskipun ada bagian dari peristiwa yang diperiksa tidak ingat;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dengan metode awal observasi yang di dalamnya terdapat pemeriksaan Psikologi, dan juga kecerdasan terhadap Terdakwa, mengonfirmasi terkait data kolateral yang didapatkan dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan Terdakwa atas permintaan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Paser, Sektor Long Ikis dengan surat tertanggal 11 November tahun 2024 Nomor: R/03/C1/2024/RESKRIM/ SEKTOR LONG IKIS;
- Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab sebagian secara hukum atas perbuatannya, berdasarkan dengan Terdakwa menyadari tindakannya, Terdakwa memahami risiko tindakannya, Terdakwa tidak mampu mengarahkan kemauan atau tujuan tindakannya akibat dorongan impuls emosi yang kuat;
- Bahwa kesimpulan dari pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah saat ini Terdakwa ada kemungkinan mengarah ke suatu gangguan yang perlu dibuktikan dengan pemeriksaan QEEG dan fMRI, diagnosa banding penyakit gangguan disosiatif. Kejadian lebih didasari perilaku impulsif atau mendadak tanpa memikirkan akibatnya. Terdakwa mampu bertanggung jawab sebagian atas perbuatannya, berdasarkan dengan Terdakwa menyadari tindakannya Terdakwa memahami risiko tindakannya Terdakwa tidak mampu mengarahkan kemauan atau tujuan tindakannya akibat dorongan impuls emosi yang kuat;
- Bahwa saat ini tidak ditemukan tanda gejala ketergantungan zat adiktif terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA di tempat tinggal Terdakwa di Barak/Perumahan PT. PELITA MAKMUR NIAGA (PMN), Desa Belimbing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa korban adalah istri Terdakwa atas nama Sdri. Fitriana, sedangkan untuk pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa terhadap Sdri. Fitriana tersebut, Terdakwa tidak merencanakannya terlebih dahulu, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara spontan;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal satu atap dengan istri Terdakwa;
- Bahwa niat Terdakwa muncul untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Fitriana tersebut ketika Terdakwa terlibat adu mulut/debat dengan Sdri. Fitriana;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menebas Sdri. Fitriana di bagian pergelangan tangan hingga putus, kemudian di bagian jari tangan dan lengan tangan kiri bagian atas dan lengan kanan bagian bawah hingga terbelah, kemudian bagian leher hingga putus, kemudian pada saat kepalanya telah terpisah, Terdakwa menimpas berulang-ulang di area sekitar mulut dan hidung kemudian Terdakwa sempat melakukan tusukan sebanyak satu kali di bagian perut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan Terdakwa terhadap Sdri. Fitriana dengan menggunakan alat berupa satu bilah parang;
- Bahwa Terdakwa menimpas/menebas tubuh Sdri. Fitriana dengan menggunakan sebilah parang pada bagian perut, leher, wajah, pergelangan tangan, lengan tangan bagian atas, jari tangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa dengan cara menimpas/menebas leher korban sebanyak 3 (tiga) kali, lengan kiri bagian atas sebanyak 3 (tiga) kali, pergelangan tangan sebanyak 2 (dua) kali, area wajah antara mulut dan hidung sebanyak 5 (lima) kali, dan jari tangan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebilah parang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan Terdakwa terhadap Sdri. Fitriana dari dalam rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian, situasi tempat kejadian sepi, karena pada malam hari dan yang ada dalam rumah hanya ada Terdakwa, Sdri. Fitriana dan anak Terdakwa;
- Bahwa penyebab hingga kemudian Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa tersebut adalah karena sebelumnya antara Terdakwa dengan Sdri. Fitriana sempat terjadi cekcok;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan rangkaian menebas dan menusuk Sdri. Fitriana selama 5 (lima) menit;
- Bahwa pada saat Terdakwa menebas dan menusuk tubuh Sdri. Fitriana yang menyebabkan Sdri. Fitriana hingga tewas tidak ada yang meleraikan perbuatan Terdakwa karena tidak ada yang melihat dan Terdakwa lakukan di dalam rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa menebas dan menusuk tubuh Sdri. Fitriana yang menyebabkan Sdri. Fitriana tewas, Sdri. Fitriana sempat melakukan tangkisan;
- Bahwa sesaat setelah membunuh Sdri. Fitriana Terdakwa sempat menenteng kepala Sdri. Fitriana ke depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa akibat yang dialami oleh Sdri. Fitriana dari peristiwa penebasan dan penusukan yang Terdakwa lakukan kepadanya menyebabkan Sdri. Fitriana tewas;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali dengan 1 (satu) bilah parang adalah parang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan Terdakwa terhadap Sdri. Fitriana;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa terhadap Sdri. Fitriana itu tidak ada yang menyaksikan, karena pada saat Terdakwa melakukan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di kamar nomor 2 (dua) / kamar belakang, dan anak Terdakwa sedang berada di kamar nomor 1 (satu) / kamar depan. dan pada saat Terdakwa membunuh Sdri. Fitriana, Terdakwa hanya diam saja, kemudian setelah Terdakwa membawa kepala Sdri. Fitriana kemudian anak Terdakwa melihatnya dan kemudian menangis;
- Bahwa masalah sering cekcok adalah masalah ekonomi yang dalam keseharian dililit utang, Sdri. Fitriana banyak utang untuk makan di warung-warung sehingga hanya gali lubang tutup lubang bahkan kadang kurang untuk menutupi utang dalam gaji satu bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Kematian nomor 35/PJ/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Alfiani Nur menyatakan pada tanggal 14 Oktober 2024 jam 04.54 telah meninggal dunia atas nama FITRIANA jenis kelamin perempuan tanggal lahir 15 Februari 2002 di Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Grogot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 088/VER/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Alfiani Nur selaku Dokter Jaga Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Paser telah memeriksa seseorang :

Nama : FITRIANA
Tempat lahir : BONDOWOSO, 15 FEBRUARI 2002
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Agama : ISLAM
Alamat : SUMBER REJEKI NO. 09 RT 004 RW 001 KEC. JUAI
KAB. BALANGAN PROV. KALIMANTAN SELATAN

Dengan hasil/kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah perempuan berumur dua puluh dua tahun koma ditemukan luka terbuka pada leher koma pergelangan tangan kiri koma wajah dan tangan kanan yang menyebabkan avulsi organ kepala dan tangan kiri titik.

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena banyak luka terbuka pada organ vital titik;

3. Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 119/VER/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Aulya Fadillah Lompi, Sp.KJ. selaku Dokter Spesialis Jiwa pada Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Paser telah memeriksa seseorang :

Nama : ARBAIN
Tempat lahir : HULU SUNGAI UTARA, 23 MARET 1995
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : WIRASWASTA
Agama : ISLAM
Alamat : SUMBER REJEKI NO. 09 RT 004 RW 001 KEC. JUAI
KAB. BALANGAN PROV. KALIMANTAN SELATAN

Dengan hasil/kesimpulan sebagai berikut:

Saat ini Terperiksa ada kemungkinan mengarah ke suatu gangguan yang perlu dibuktikan dengan pemeriksaan QEEG dan fMRI koma diagnosa banding penyakit gangguan disosiatif titik;

Kejadian lebih didasari perilaku impulsif atau mendadak tanpa memikirkan akibatnya titik;

Terperiksa mampu bertanggungjawab sebagian atas perbuatannya, berdasarkan dengan terperiksa menyadari tindakannya koma terperiksa memahami risiko

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya koma diperiksa tidak mampu mengarahkan kemauan atau tujuan tindakannya akibat dorongan impuls emosi yang kuat titik;

Saat ini tidak ditemukan tanda gejala ketergantungan zat adiktif titik;

Riwayat diperiksa menggunakan obat Mixagrip dalam kurung yang isi obatnya mengandung Dextrometophan sebanyak delapan biji yang dimana obat ini bias memicu terjadinya efek tambahan seperti gelisah koma kebingungan koma dan perilaku kekerasan titik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang dengan panjang 60 (enam puluh) sentimeter;
2. 1 (satu) buah baju daster warna hijau dengan motif bunga;
3. 1 (satu) buah bra berwarna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA di tempat tinggal Terdakwa di Barak/Perumahan PT. PELITA MAKMUR NIAGA (PMN), Desa Belimbing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa korban adalah istri Terdakwa atas nama Sdri. Fitriana, sedangkan untuk pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa terhadap Sdri. Fitriana tersebut, Terdakwa tidak merencanakannya terlebih dahulu, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara spontan;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal satu atap dengan istri Terdakwa;
- Bahwa niat Terdakwa muncul untuk melakukan perbuatan Terdakwa terhadap Sdri. Fitriana tersebut ketika Terdakwa terlibat adu mulut/debat dengan Sdri. Fitriana;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa menebas Sdri. Fitriana di bagian pergelangan tangan hingga putus, kemudian di bagian jari tangan dan lengan tangan kiri bagian atas dan lengan kanan bagian bawah hingga terbelah, kemudian bagian leher hingga putus, kemudian pada saat kepalanya telah terpisah, Terdakwa menimpas berulang-ulang di area sekitar mulut dan hidung kemudian Terdakwa sempat melakukan tusukan sebanyak satu kali di bagian perut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan Terdakwa terhadap Sdri. Fitriana dengan menggunakan alat berupa satu bilah parang;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menimpas/menebas tubuh Sdri. Fitriana dengan menggunakan sebilah parang pada bagian perut, leher, wajah, pergelangan tangan, lengan tangan bagian atas, jari tangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa dengan cara menimpas/menebas leher korban sebanyak 3 (tiga) kali, lengan kiri bagian atas sebanyak 3 (tiga) kali, pergelangan tangan sebanyak 2 (dua) kali, area wajah antara mulut dan hidung sebanyak 5 (lima) kali, dan jari tangan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebilah parang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan Terdakwa terhadap Sdri. Fitriana dari dalam rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian, situasi tempat kejadian sepi, karena pada malam hari dan yang ada dalam rumah hanya ada Terdakwa, Sdri. Fitriana dan anak Terdakwa;
- Bahwa penyebab hingga kemudian Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut adalah karena sebelumnya antara Terdakwa dengan Sdri. Fitriana sempat terjadi cekcok;
- Bahwa Terdakwa melakukan rangkaian menebas dan menusuk Sdri. Fitriana selama 5 (lima) menit;
- Bahwa pada saat Terdakwa menebas dan menusuk tubuh Sdri. Fitriana yang menyebabkan Sdri. Fitriana hingga tewas tidak ada yang meleraikan perbuatan Terdakwa karena tidak ada yang melihat dan Terdakwa lakukan di dalam rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa menebas dan menusuk tubuh Sdri. Fitriana yang menyebabkan Sdri. Fitriana tewas, Sdri. Fitriana sempat melakukan tangkisan;
- Bahwa sesaat setelah melakukan perbuatannya terhadap Sdri. Fitriana Terdakwa sempat menenteng kepala Sdri. Fitriana ke depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa akibat yang dialami oleh Sdri. Fitriana dari peristiwa penebasan dan penusukan yang Terdakwa lakukan kepadanya menyebabkan Sdri. Fitriana tewas;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali dengan 1 (satu) bilah parang adalah parang yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Fitriana;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Sdri. Fitriana itu tidak ada yang menyaksikan, karena pada saat Terdakwa melakukan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di kamar nomor 2 (dua) / kamar belakang, dan anak Terdakwa sedang berada di kamar nomor 1 (satu) / kamar depan. dan pada saat setelah Terdakwa membunuh Sdri. Fitriana, Terdakwa hanya diam saja, kemudian Terdakwa membawa kepala Sdri. Fitriana kemudian anak Terdakwa melihatnya dan kemudian menangis;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah sering cekcok adalah masalah ekonomi yang dalam keseharian dililit utang, sehingga hanya gali lubang tutup lubang bahkan kadang kurang untuk menutupi utang dalam gaji satu bulan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 35/PJ/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Alfiani Nur menyatakan pada tanggal 14 Oktober 2024 jam 04.54 telah meninggal dunia atas nama FITRIANA jenis kelamin perempuan tanggal lahir 15 Februari 2002 di Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Grogot;
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 088/VER/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Alfiani Nur selaku Dokter Jaga Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Paser telah memeriksa jenazah Sdri. Fitriana dengan hasil/kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah perempuan berumur dua puluh dua tahun koma ditemukan luka terbuka pada leher koma pergelangan tangan kiri koma wajah dan tangan kanan yang menyebabkan avulsi organ kepala dan tangan kiri titik. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena banyak luka terbuka pada organ vital titik;
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 119/VER/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Aulya Fadillah Lompi, Sp.KJ. selaku Dokter Spesialis Jiwa pada Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Paser telah memeriksa Terdakwa dengan hasil/kesimpulan sebagai berikut:
 - Saat ini Terperiksa ada kemungkinan mengarah ke suatu gangguan yang perlu dibuktikan dengan pemeriksaan QEEG dan fMRI koma diagnosa banding penyakit gangguan disosiatif titik;
 - Kejadian lebih didasari perilaku impulsif atau mendadak tanpa memikirkan akibatnya titik;
 - Terperiksa mampu bertanggungjawab sebagian atas perbuatannya, berdasarkan dengan terperiksa menyadari tindakannya koma terperiksa memahami risiko tindakannya koma terperiksa tidak mampu mengarahkan kemauan atau tujuan tindakannya akibat dorongan impuls emosi yang kuat titik;
 - Saat ini tidak ditemukan tanda gejala ketergantungan zat adiktif titik;
 - Riwayat terperiksa menggunakan obat Mixagrip dalam kurung yang isi obatnya mengandung Dextrometophran sebanyak delapan biji yang dimana obat ini bias memicu terjadinya efek tambahan seperti gelisah koma kebingungan koma dan perilaku kekerasan titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Tgt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur “barangsiapa”;
2. unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya termuat dalam Surat Dakwaan, selain itu selama persidangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa Arbain bin (alm.) Muhtadin yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) mengenai Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menyadari dan menghendaki suatu perbuatan serta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja haruslah menyadari dan menghendaki perbuatan serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, maka hal tersebut dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud;

Kesengajaan sebagai maksud pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan tersebut, adalah memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku.



2. Kesengajaan dengan sadar kepastian;

Kesengajaan dengan sadar kepastian pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya suatu akibat yang dituju dari perbuatan tersebut belum pasti akan terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari ada kemungkinan akibat lain yang timbul dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan menghilangkan kehidupan pada diri seseorang sehingga orang tersebut kehilangan fungsi seluruh anggota badannya disebabkan ketiadaan nyawa atau roh di dalam dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA di tempat tinggal Terdakwa di Barak/Perumahan PT. Pelita Makmur Niaga (PMN), Desa Belimbing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan korban merupakan istri Terdakwa yakni Sdri. Fitriana;

Menimbang, setelah memerhatikan kesesuaian keterangan Terdakwa dengan pendapat seluruh Ahli, dan seluruh bukti surat, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bermula dari seringnya Sdri. Fitriana cecok dengan Terdakwa karena permasalahan penghasilan bulanan yang sangat banyak terpakai untuk membayar cicilan utang, percekcoakan tersebut berlangsung terakhir dengan berujung terjadinya ledakan emosi seketika dari Terdakwa yang menyebabkan terjadinya perbuatan Terdakwa pada saat kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA, dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang 60 (enam puluh) sentimeter menebas Sdri. Fitriana di bagian pergelangan tangan sebanyak 2 (dua) kali hingga putus, kemudian di bagian jari tangan sebanyak 2 (dua) kali dan lengan tangan kiri bagian atas dan lengan kanan bagian bawah masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hingga terbelah, kemudian bagian leher sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, kemudian pada saat kepalanya telah terpisah, Terdakwa menimpas berulang-ulang sebanyak 5 (lima) kali di area sekitar mulut dan hidung kemudian Terdakwa sempat melakukan tusukan sebanyak satu kali di bagian perut, keseluruhan perbuatan tersebut berlangsung selama sekitar 5 (lima) menit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Terdakwa keluar rumah memegang kepala Sdri. Fitriana yang terpenggal dan tangan sebelahnya memegang parang, selanjutnya Terdakwa melihat anaknya menangis selanjutnya Terdakwa menjatuhkan kepala Sdri. Fitriana dan parang dan menggendong anak Terdakwa selanjutnya Terdakwa turunkan kembali anaknya selanjutnya Terdakwa jatuh terbaring tidak sadarkan diri dan selanjutnya diamankan petugas keamanan, hal tersebut dilihat langsung dan dibenarkan oleh seluruh Saksi di persidangan dan diakui Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan sebilah parang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan Terdakwa terhadap Sdri. Fitriana dari dalam rumah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya kematian Sdri. Fitriana diketahui dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 35/PJ/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Alfiani Nur menyatakan pada tanggal 14 Oktober 2024 jam 04.54 telah meninggal dunia atas nama FITRIANA jenis kelamin perempuan tanggal lahir 15 Februari 2002 di Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Grogot;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 088/VER/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Alfiani Nur selaku Dokter Jaga Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Paser telah memeriksa jenazah Sdri. Fitriana dengan hasil/kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah perempuan berumur dua puluh dua tahun koma ditemukan luka terbuka pada leher koma pergelangan tangan kiri koma wajah dan tangan kanan yang menyebabkan avulsi organ kepala dan tangan kiri titik. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena banyak luka terbuka pada organ vital titik.

Menimbang bahwa mengenai keadaan psikis Terdakwa telah diamati dokter spesialis jiwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 119/VER/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Aulya Fadillah Lompi, Sp.KJ. selaku Dokter Spesialis Jiwa pada Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Paser telah memeriksa Terdakwa dengan hasil/kesimpulan sebagai berikut:

- Saat ini Terperiksa ada kemungkinan mengarah ke suatu gangguan yang perlu dibuktikan dengan pemeriksaan QEEG dan fMRI koma diagnosa banding penyakit gangguan disosiatif titik;
- Kejadian lebih didasari perilaku impulsif atau mendadak tanpa memikirkan akibatnya titik;
- Terperiksa mampu bertanggungjawab sebagian atas perbuatannya, berdasarkan dengan terperiksa menyadari tindakannya koma terperiksa memahami risiko

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya koma diperiksa tidak mampu mengarahkan kemauan atau tujuan tindakannya akibat dorongan impuls emosi yang kuat titik;

- Saat ini tidak ditemukan tanda gejala ketergantungan zat adiktif titik;
- Riwayat diperiksa menggunakan obat Mixagrip dalam kurung yang isi obatnya mengandung Dextrometophran sebanyak delapan biji yang dimana obat ini bias memicu terjadinya efek tambahan seperti gelisah koma kebingungan koma dan perilaku kekerasan titik;

Menimbang, bahwa apabila hasil dua bukti surat Visum et Repertum tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli-ahli, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup untuk menyebabkan Sdri. Fitriana meninggal dunia. Serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut juga telah jelas menunjukkan adanya maksud impulsif yang timbul secara seketika dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Sdri. Fitriana karena Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan Sdri. Fitriana meninggal dunia, sehingga dalam hal ini telah nyata ada kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa setelah mencermati Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 119/VER/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024, pendapat Ahli dr. Aulya Fadillah Lompi binti Mustapa Bakri Lompi, keterangan Terdakwa, beserta keterangan seluruh saksi, secara kondisi mental psikis Terdakwa terbukti mengalami impuls emosi seketika namun masih dapat menyadari dan mengetahui atau tidak dalam keadaan hilang akal atau kesadaran saat melakukan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai tingkat kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa agar tercapai suatu pemidanaan yang setimpal terhadap perbuatan Terdakwa dan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 60 (enam puluh) sentimeter yang telah terbukti digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, dan 1 (satu) buah baju daster warna hijau dengan motif bunga serta 1 (satu) buah bra berwarna ungu yang dikenakan korban pada saat terjadinya perbuatan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan anak Terdakwa kehilangan sosok ibu kandungnya dan duka mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan keji yang dilakukan terhadap istri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, serta memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum dan pembelaan tertulis Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arbain bin (alm.) Muhtadin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 60 (enam puluh) sentimeter;
 - 1 (satu) buah baju daster warna hijau dengan motif bunga;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bra berwarna ungu;
Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025, oleh kami, Wisnuh Adi Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturachman, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Aditya Candra Faturachman, S.H.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunar Baskoro, S.H.